



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

30 במאי 2022

902

כ"ט באייר התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 232) (מסלול ברירת מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך
טווח לילד), התשפ"ב-2022. 124

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 232) (מסלול ברירת מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך טווח לילד), התשפ"ב-2022*

תיקון סעיף 74 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹, בסעיף 74(ד) -

(1) בפסקה (1), המילים "יופקד או" - יימחקו;

(2) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) על אף האמור בפסקה (1), לא בחר הורה לילד זכאי קופת גמל להשקעה לפי הוראות אותה פסקה בתוך תקופה של שישה חודשים מיום לידתו של ילד זכאי, ובתום אותה תקופה הופקד סכום חיסכון חודשי בקופה שנבחרה לפי הוראות לפי פסקה (1) - יופקד סכום החיסכון הבסיסי עד הגיעו של הילד הזכאי לגיל 18 בקופת גמל להשקעה במסלול השקעה בסיכון מוגבר, ולאחר הגיעו לגיל 18 - במסלול השקעה בסיכון בינוני, והכול בהתאם להוראות שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון; בפסקה זו, "קופת גמל להשקעה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005²."

ד ב ר י ה ס ב ר

ולפיו ברירת המחדל היא השקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.

מהניסיון המצטבר מאז תחילת ההסדר האמור עולה כי כדי להשיא תשואה גבוהה יותר יש לשנות את ברירת המחדל להשקעה. לפיכך מוצע לקבוע כי החיסכון ינוהל רק בקופות גמל להשקעה ולא בפיקדונות בבנקים. כמו כן, מוצע לקבוע כי אם הורה לא יבחר היכן יופקדו כספי החיסכון, בתוך שישה חודשים מיום לידתו של הילד הזכאי לחיסכון יופקדו הכספים במסלול השקעה בסיכון מוגבר בקופת גמל להשקעה עד שימלאו לילד 18 שנים. הניסיון מלמד כי בתקופה של 18 שנים גדלים הסיכויים שמסלול השקעה בסיכון מוגבר ישיא תשואה גבוהה יותר ממסלולי השקעה אחרים. עם הגיע הילד הזכאי לגיל 18 יועברו הכספים כברירת מחדל למסלול בסיכון בינוני.

סימן ה' לפרק ד' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), עניינו חיסכון ארוך טווח לילד (להלן - החיסכון). בסעיף 74(ד)(1) לחוק הביטוח הלאומי מוסמך שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע, בין היתר, הוראות בקשר להפקדות ולניהול החיסכון. מכוח הסמכה זו הותקנו תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), התשע"ז-2016 (להלן - התקנות). שהסדירו, בין היתר, את אופן בחירת קופת הגמל ואת אופן בחירת מסלול ההשקעה אם הורה לילד הזכאי להפקדת החיסכון לא בחר באיזו קופה או בנק ינוהלו כספי החיסכון או באיזה מסלול השקעות הם ינוהלו (להלן - ברירת המחדל). מכוח החוק והתקנות פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון את חוזר גופים מוסדיים 20-9-2016, "קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד" (מיום ב' בחשוון התשע"ז (3 בנובמבר 2016)),

יוזמים: חברי הכנסת ינון אזולאי, משה ארבל

* הצעת חוק מס' 775/24/פ (מספר פנימי: 2156160); הועברה לוועדה ביום כ"ה בטבת התשפ"ב (29 בדצמבר 2021).

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ב, עמ' 755.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 889.